

الدرس السادس: عقد القرض الاستهلاكي أو القرض للمستهلك

يختلف هذا العقد عما هو مضمون عقد القرض الاستهلاكي في القانون المدني من حيث الأطراف، الانعقاد والمحل، ولعله الأكثر ديوعا باعتباره يخص غالبا النقود.

والنصوص القانونية التي تضمنته هو قانون حماية المستهلك وقانون القرض والنقد والمرسوم التنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 12 مايو 2015 والمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

إن مضمون هذا العقد يختلف تماما عما ورد في القانون المدني إذ يعتبر عقد القرض المنصوص عليه في القانون إحدى صورته فقط.

إذ ينص المشرع في قانون حماية المستهلك المادة 03 : "...قرض الاستهلاك: كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يكون فيها الدفع مقسما أو مؤجلا أو مجزئا."

وفي المادة 02 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 12 مايو 2015 والمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي : " عقد القرض: عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل،"

وفي المادة 68 من قانون القرض والنقض: " يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.

تعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء لا سيما عمليات القرض الإيجاري وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة."

ويبدو أن المشرع في كل هذه النصوص أدرج عقد الائتمان الاستهلاكي فالاصطلاح الفرنسي واضح بـ " Crédit " و يختلف عن " Prêt " إذ يشمل البيع المؤجل والمقسط والمجزأ وفي قانون القرض والنقد البيع الإيجاري.

وأصبحت كل التشريعات تتضمن هذه العقود كلها ويشملها عقد الائتمان الاستهلاكي

وكل التشريعات تحقق لعقد الائتمان الاستهلاكي في أي كانت الصورة التي يأخذها سواء قرض أو بيع مؤجل أو مقسط أو مجزأ نفس الحماية بما في ذلك الخاصة بالفائدة بينما المشرع الجزائري لم يتعرض لهذا فاكتفى ببعض النصوص تخصص الحماية ولكن بصدد الفائدة استبعد عقود البيع بالتقسيط أو التأجيل أو التجزأة وسأعرض لاحقا لهذه المسألة بصدد الفائدة والربا ضمن محل عقد القرض للمستهلك.

أطراف عقد القرض الاستهلاكي

أ- المؤسسات المالية:

- من يمنح القروض هو المحترف أي البنوك و المؤسسات المالية المحددة بصفة لأمرة.
- تنص المادة 70 قانون النقد والقرض " البنوك (و المؤسسات المالية) مخولي دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في م66 إلى 68 بصفة مهنتها العادية".
- فالمؤسسات المالية هي التي تقوم بعملية الائتمان و القرض.
- والمادة 77 قانون النقد والقرض: "الجمعيات و النقابات تقوم بقروض شرط أن يكون ذلك بدون فائدة".
- الفائدة تكون للبنوك و المؤسسات المالية فقط كون المشرع أعطى لها صفة التاجر حسب المادة 09 من تاق ن القرض.
- و أجاز المشرع للجمعيات و النقابات تقديم القروض و لكن بدون فائدة.

ب- تعريف المستهلك:

- تنص المادة 03 من قانون حماية المستهلك على ما يلي: " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به."
- في المرسوم 15-114: أسقط كلمة معنوي هذا مجال ضيق.

يعرف قانون حماية المستهلك في المادة 03 منه المستهلك كما يلي : " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به."

كما تعرفه القواعد المطبقة على الممارسات التجارية كما يلي: " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني"

- حسب التعريف الموجود بالمرسوم مجاله ضيق أولا من حيث الأشخاص و ثانيا من حيث القرض و نوعه، فالمشرع في المادة 03/ قال: "القروض الممنوحة للخواص تكون مدتها أكثر من 03 أشهر و لا تتعدى 06 أشهر"، و ثالثا من حيث محل القرض محل الائتمان أو المنتج، فمن حيث الأشخاص، القرض يمنح للأشخاص المقيمين بالجزائر فقط و يجب أن يكون إنتاج وطني أي تتركب في الجزائر مثل "symbole" يمنح لهم القرض.

ويعرف مرسوم 2015 الخواص كما يلي: "كل شخص طبيعي يقتني سلعة لهدف خاص خارج عن نشاطاته التجارية، المهنية أو الحرفية".

- لكي نكون أمام القرض الاستهلاكي، نكون أمام محترف (المؤسسات المالية) والمتعاقد معها أي الشخص الذي يقتني السلعة أو الخدمة لسد حاجياته الخاصة (المستهلك).

مراحل ما قبل التعاقد

- مراحل القرض الاستهلاكي:

أ- الالتزامات الخاصة بالمرحلة السابقة للتعاقد مع العلم أن بعضها يستمر في مرحلة التنفيذ:

أولاً: مرحلة قبل التعاقد:

1. الإشهار.
2. الإعلام.
3. النصيحة والتحذير.
4. النزاهة.
5. السرية.

ب- العرض المسبق

ثانياً: مرحلة التعاقد.

ثالثاً: مرحلة التنفيذ.

لكي نطبق الق الحماية م يجب أن نكون بين المستهلك و المحترف، قانون القرض و النقد يعتبر المقرض زبون لا فرق بين المستهلك أو غير مستهلك.

- القرض الاستهلاكي يخص المنتج الوطني الجزائري، لكن الأصل هو يخص كل المنتوجات أي منتج كان، فحتماً يرجع حسب التنمية الاقتصادية في البلد، فمن مصلحة المنتج أو البائع أو المتدخل عموماً أن تباع منتوجاته و أحياناً يستحيل الدفع الفوري و بالتالي يلجأ للقرض الاستهلاكي.

1/- مرحلة قبل التعاقد: الالتزامات والمقرض

1- الالتزام بالإشهار:

- الإشهار منصوص عليه في المادة 03 من الممارسات التجارية "هو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال".

- المادة 28 من الممارسات التجارية تتعرض لمضمون هذا الإشهار و الشروط المتطلبة لحماية المستهلك "دون الإخلال، بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهار غير شرعي و ممنوعاً، كل إشهار تضليلي لاسيما إذا كان:

1. يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى
2. يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر...
3. يتعلق بعرض معين لسلعة أو خدمة في الحين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على المخزون كاف من تلك أو لا يمكن ضمانها... ..".

- الإشهار جاء لحماية المستهلك والمشرع رتب على الإشهار الكاذب أو التضليلي عقوبة جزائية حسب ما تنص عليه المادة 38 من الممارسات التجارية : "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)".

- قد لا تحقق الغرامة المالية الردع المنشود فيكون الجزاء الأفضل للإشهار الكاذب أو التضليلي هو التعويض العيني أي تنفيذ عين ما التزم به إذ يراعي الانتظار المشروع للمستهلك وفقاً لما تضمنه الإشهار وهذا ما تذهب إليه فعلاً بعض

التشريعات فيكون مثلاً إذا اشترى شخص حاسوباً ولم يجد فيه الميزة المعينة فأحسن جزاء هو إجبار مقدم الإشهار الكاذب على إدخال تلك الميزة في الحاسوب.

2- الالتزام بالإعلام:

- تنص المادة 20 قانون حماية المستهلك "... يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق و طبيعة و مضمون و مدة الالتزام و كذا آجال تسديده و يحرر عقد بذلك تحدد شروط و كفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم".
- و نصت المادة 19 قانون حماية المستهلك "يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الرسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى".
- المادة 02 الق الممارسات ت تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك.
- المادة 05 من مرسوم 15-114 لسنة 2015

"يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة و نزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض و كفيات الحصول عليه و كذا حقوق و واجبات أطراف عقد القرض، يوجم منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين دون سواهم". بمعنى يجب أن يعلم المستهلك بالحقوق و الواجبات الموجودة بالقرض.

- غالباً ما يكون الإعلام و الإشهار على مستوي البنوك ولو أماكن البيع لشراء سلعة، فهناك تعليمات متعددة حول ذلك نذكر منها:
- التعليم 95-77 / 25 ديسمبر 1977 : "البنوك و المؤسسات المالية لهم التزامات لتعليق الشروط العامة للممارسة في مجال البنوك، هذه الشروط و جب أن تكون موضحة للزبون، دون إبهام". (المادة 03)
- ق2 " أي مقترض يرى أو يجد الشروط التي أدرجت في العقد أقل من الشروط العامة الموجودة في الوثيقة، يقدم طعن لدي اللجنة المصرفية".
- لابد أن يكون الإعلام دقيقاً.
- مرسوم تنفيذي 12-203 (يتعلق بقواعد أمن المنتوجات)، المواد 05 و 10 : "يجب على المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات وضع في يد المستهلك المعلومات الضرورية، تسمح له بتفادي الأخطاء المحتملة و المرتبطة بالاستهلاك أو استعمال سلعة أو خدمة في مدة معينة".
- المادة 119 مكرر 01 من قانون النقد و القرض: "تلتزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم في آجال معقولة و ذلك دون المساس بأحكام م 119 مكرر، و تعلم بطريقة دورية زبائنهم بوضعيتهم إزاء البنك... يجب أن تستوفي... و تشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها".

- المادة 06 من المرسوم 15-114 يركز على العرض المسبق، تدخل في مهلة للتفكير و هي تسبق المرحلة التعاقدية و منصوص عليها في قانون الممارسات التجارية.

وتنص المادة 20 من قانون حماية المستهلك على ما يلي: " دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسديده، ويحرر عقد بذلك. تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم. "

- في حالة تخلف كل من الإشهار و الإعلام يترتب عليه قيام المسؤولية التقصيرية إذ يكون في مرحلة ما قبل التعاقد.

3- النصيحة و التحذير:

- يجب أن يكون في القرض النصيحة و التحذير، و عليه فيجب على البنوك أن تنصح و تحذر زبائنها من طرف عمالها.

- المادة 10 من المرسوم 12-203: "يجب على المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات وضعفي متناول المستهلك كل المعلومات التي تسمح له بتفادي الأخطار المتعلقة و المرتبطة بالاستهلاك"، ويمكن استخلاص هذا الالتزام من خلال هذه المادة.

- كما تضمنت ذلك المادة 06 / 15-114 (المذكورة سابقا).

4- الالتزام بالنزاهة:

- النزاهة تشمل كل ما هو أخلاقي، تشمل مبدأ حسن النية...
- منصوص عليه في المادة 08 قانون المعاملات التجارية: يلتزم البائع قبل..... بالمعلومات النزاهة و الصادقة المتعلقة....."، يتضح من هذه المادة أن هذا الالتزام يكون قبل مرحلة التعاقد.

- المادة 05 من المرسوم 2015 : "يجب أن يتضمن عقد القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة و نزاهة".

هناك من يرى في النزاهة مجرد حسن النية في التعاقد ولكن غالبا تعني أكثر من ذلك إذ هي مراعاة مصلحة الآخر أي عدم الإضرار بالغير، ويرى بعض المؤلفين أن النزاهة تحول المصلحة من مصلحة شخصية إلى مصلحة موضوعية تجعل ذلك

يساهم في تحقيق المصلحة العامة ولعل النزاهة هي مراعاة الانتظار المشروع للمتعاقد الآخر فالسلوك غير النزيه هو كل سلوك معارض لمتطلبات الحيطة المهنية من شأنه أن يؤثر في السلوك الاقتصادي للمستهلك ويجعله يتصرف بغير عقلانية بالنظر إلى السلعة أو الخدمة.

5- الالتزام بالسرية:

- الالتزام بالسرية نص عليها المشرع في عقود معينة، من بينها عقود الوكالة، الموثق، الطبيب، المحامي...
- في قانون النقد و القرض، المقرض ملزم بالسرية وعدم إفشاء معلومات تخص الزبون عموماً.
- نص عليه المشرع في المادة 117 قانون النقد و القرض، في باب السر المهني يمكن إفشاء السر المهني في حالات منصوص عليها في المادة 117 و 5/98 من قانون النقد و القرض التي تنص على ما يلي " لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لاسيما الاستشراف التجاري والتسويقي."

الغاية من الالتزام بالسرية و الالتزام و النزاهة:

- هو الحماية من التهور و تترتب عليه م تقصيرية (تعويض)، فلا يؤدي إلى إبطال عقد القرض إلا إذا كان التدليس أو الغلط وتوافرت شروط تطبيقهما وفقاً للقواعد العامة.
- الإخلال بالالتزام بالإعلام و الإشهار الكاذب أو التضليلي جزاءه التعويض فقط، لكن الإبطال يكون إذا شكل الإشهار نوع من التدليس و يجب توفر شروط التدليس، و يجب أن يكون ذلك الشرط هو الدافع للتعاقد، أو شروط الغلط إذا كان هناك غلط و هو الغلط الجوهرى الدافع إلى التعاقد.
- ويلاحظ أن بعض التشريعات الجزاء الذي يفرضه فيما يخص إخلال المقرض بهذه الالتزامات هو سقوط الحق في الفوائد. (العقد يبقي ساري لكن دون فوائد). ولعل هذا الجزاء هو جزاء فعال يجعل المؤسسات المالية حريصة على القيام بالتزاماتها.

الدرس السابع: العرض المسبق

العرض المسبق

تتضمن المرحلة السابقة على التعاقد عرض مسبق يوجهه المقرض إلى المقترض وهذا ما تضمنته المادة 20 من قانون حماية المستهلك السابقة الذكر إلى جانب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 2015 التي تنص على ما يلي: " يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض .

يوجه منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين دون سواهم"

كما تضمنت المادة 6 ما يلي: "يجب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد."

وأوضحت المادة 07 مضمون العرض المسبق كما يلي: " يجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي، على الخصوص، ما يأتي:

- تعيين الأطراف،
- الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد، والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،
- الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض،
- الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع،
- حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف. "

ويقدم العرض المسبق لكل من طلب ذلك إذ أن المؤسسات المالية لا يمكنها رفض الخدمة دون مبرر إذ تنص المادة 2/15 من قانون 02-04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ما يلي: " يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة."

فلا يمكن للمؤسسات المالية رفض منح القرض إلا إذا كان مبرر قانوني تفرضه قواعد الحذر المصرفية.

وسأعرض باختصار لهذه القواعد وما ترتبه من التزامات بالنسبة للمقرض (المؤسسة المالية)

قواعد الحذر المصرفية

- لأن أموال البنوك تشكل قروض بنك الجزائر، بمعنى أن هذه البنوك تابعة لبنك الجزائر المركزي، و هذا اقتصاد وطني (أموال الدول تعطي إلى البنوك و هذا خطير).
- المادة 43 قانون النقد والقرض : "يمكن بنك الجزائر أن يمنك البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر".
- أموال الخزنة هي أموال المودعين، لأن الأشخاص وضعوا أموالهم في البنوك فيجب حمايتها.
- المادة 118 قانون النقد والقرض : "يجب البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر".
- المادة 97 قانون النقد والقرض : "يتعين على البنوك و المؤسسات م وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها و قدرتها علي الوفاء اتجاه المودعين و الغير و كذا توازن".
- البنوك لها معايير معينة لضمان سيولتها و لتبقي لديها سيولة فهي ملزمة لكي لا تدخل في الإفلاس و قدرتها على الوفاء للمودعين و الإخلال يؤدي إلى الإنذار و إغلاق البنك.(97 قانون النقد والقرض).

أجهزة الرقابة

- البنوك ملزمة باتخاذ قوائم صارمة أي قواعد صارمة أي قواعد الحذر، و لها أجهزة رقابة تراقبها في أنها صارمة في القواعد.
- يوجد أجهزة رقابة داخلية و خارجية.

1- الرقابة الداخلية:

- المادة 97 مكرر : "تلتزم البنوك و المؤسسات م ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجح، يهدف الى التأكد على الخصوص من:

- التحكم في النشاطات و الاستعمال الفعال لمواردها.
- السير الحسن للمسارات الداخلية... ..
- صحة المعلومات المالية... ..".
- فالبنوك و المؤسسات المالية تضع أجهزة رقابة لأن قواعد الحذر مدروسة و مطبقة.
- و هناك مراقبة محافظي الحسابات les commissaires aux comptes لها تشديد في الرقابة و مسؤوليتهم مشددة، يمكن أن يكون مسؤولين عن الإفلاس.
- المادة 100 و 101 قانون النقد و القرض : "يتعين على محافظي الحسابات البنوك و المؤسسات المالية أن يعلموا فوراً المحافظة (البنك المركزي) بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لرقبتهم... ..". هذه أجهزة داخلية.
- و هناك رقابة مجلس النقد و القرض واردة في م 62 و هذه هي الرقابة الخارجية.

2- الرقابة الخارجية:

- مجلس النقد و القرض، يراقب المقاييس التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية لاسيما فيما يخص نفطية المخاطر و توزيعها و السيولة و القدرة على الوفاء و المخاطر بوجه عام.
- حماية الزبائن و البنوك لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، البنوك، إذ لم تفعل تعليمات فالمجلس يراقب قواعد السير الحسن و أخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك و المؤسسات م.
- تراقب اللجنة المصرفية محافظ الحسابات (102 قانون النقد و القرض) ، كما تراقب مدى احترام البنوك و المؤسسات و الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها و تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة (م105 قانون النقد و القرض).

- قبل أن يمنح البنك قرض: (م98 قانون النقد و القرض)

يجب أن يدقق في الوضعية المالية للمقترض وذلك باستشارة

■ مركزية المخاطر.

■ مركزية المبالغ غير المدفوعة.

فيما يخص مركزية المخاطر في المراقبة:

- المشرع في القانون في م 98 ينص على ضرورة الاستشارة، ينظم بنك الجزائر و يسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات و مركزية مخاطر العائلات و مركزية المستحقات غير المدفوعة.
- فبمجرد أخذ قرض من البنك يعد خطر عليها فقد يسدده المقترض كما لا يسدده، و البنك يأخذ ضمانات معينة، لكن الخطر محتمل.
- فمركزية المخاطر تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض ق تقوم بالاطلاع في ذلك.
- المادة 02/98 (قانون النقد والقرض)؛ تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزية المخاطر و تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة القروض الممنوحة و سقفها و المبالغ المسحوبة و مبالغ القروض الغير المسددة و الضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك و المؤسسات م.
- يتعين على البنوك و المؤسسات م الانخراط في مركزيات المخاطر و يجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في ف 01".
- البنوك و المؤسسات المالية ملزمون بالانخراط.
- بنك الجزائر هو الذي يسير مصلحة مركزية المخاطر و يبلغ كل من البنوك و المؤسسات المالية المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة (في حالة الطلب) ... (إلى آخر المادة 98).
- هناك نظام لمعالجة مركزية المخاطر رقم 01-92 ينظم تنظيم مركزية المخاطر و أعمالها، متكونة من 11 مادة.

المادة 08 منه : "لا يمكن جهاز القرض أن يقدم أي قرض خاضعا للإعلان لزبون جديد لابد أن تستشير مركزية المخاطر التابعة لبنك الجزائر،(هذا النص غير موجود في قانون النقد والقرض بالمادة 98)، نصت على أن جميع البنوك عندما تقدم قرض يعلن مركزية مخاطر لم تقول عدم تقديم قروض حتى الاستشارة، من المفروض هي ملزمة"، هذا النص يحمي الزبون و يحمي البنوك من الأخطار و هي ملزمة بمضمون 01-92/08.

مركزية المبالغ غير المدفوعة:

- نصت عليها المادة 98 قانون النقد والقرض و موجودة في النظام 92-02 المؤرخ في 22 مارس 1992.

فمركزية المخاطر بمجرد هناك قرض يبلغ عليها ألمم مركزية المبالغ غير المدفوعة يتحقق الخطر "لم يدفع المقرض"، يجب أن يعلم الوسيط الماليون مركزية المبالغ غير المدفوعة لعوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها.

- المادة 02 : يقصد بالوسطاء الماليون، كل البنوك و المؤسسات المالية، الخزينة العامة، المصالح المالية التابعة للبريد و المواصلات.

المبالغ الغير مدفوعة ليست شرط أن تكون متعلقة بالقروض، هناك صكوك و لا يتم تسديدهم، فبمجرد أن هناك مشكل في عدم التسديد تبلغ البالغ الغير مدفوعة.

هناك شرط خاص وارد في مرسوم 2015:

وفقا للمادة 16 لا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض 30% من مداخل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام.